

주 의

제 목 경상정비공사 보험료 정산 미흡

관 련 부 서 (전) ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ◻ ◻ ▶ ♠ 실

처 리 부 서 ♥ ▶ ◻ ◻ 본부 b ♥ ♥ ♣ 정리 TF팀, b ♥ ♠ ◻ 본부 1,2,3,복합
발전소 ◀ ◻ ◻ ▶ ♠ 실 · ◻ ◻ ◻ ◻ 처 ▷ ◀ ◀ ♠ 부, ◻ ◀ ♪ ♪ 본부
◀ ◻ ◻ ▶ ♠ 실, ◻ ◀ ♦ ○ 본부 ▶ ◻ ◻ ▶ ♠ 실

내 용

경상정비공사 기성고 지급 및 준공정산 시 국민건강보험료 및 국민연금 보험료의 사후정산 절차는 발전설비 경상정비 계약서에 따라 정산하여야 하나, 보험료 사후정산 시 직접노무인력과 간접노무인력에 대한 구분 없이 보험료 전부를 정산해 주고 있음

1. 업무개요

경상정비공사 담당자는 공사에 대한 기성대가지급 요청 또는 준공대가 지급 요청 시 계약서에 명시한 규정 등의 확인절차를 거쳐 공사대금을 지급한다.

2. 판단근거

경상정비공사 기성고 지급 및 준공정산 시 국민건강보험료 및 국민연금 보험료의 사후정산 절차는 발전설비 경상정비 계약서 제50조(국민건강보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에서 명시한 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에서 정한 바에 따라 정산하여야 한다. 따라서 경상정비공사 담당자는 보험료 정산시 제94조 규정에 의해 정비공

사에 참여한 정규 근로자로서 직접노무비 대상인력에 대해서만 보험료를 정산하고, 간접노무비⁵⁾에 의하여 노무비가 지급되는 직원에 대한 보험료는 정산대상에서 제외시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

감사기간 중 보험료정산과 관련하여 사업소별 현황을 조사해 본 결과 ◀■■■■■본부와 ♪♡♣■■■본부, ■■◁♪♫본부, ■■◁◆●본부도 경상정비공사 보험료 사후정산 시 직접노무비 인력과 간접노무비 인력에 대한 구분 없이 보험료 납입확인서의 납입금액 전부를 정산해주고 있었다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◀■■■■■본부 ◀■■■▶♠실은 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지 급시 정산절차 등) ③항 2호에 따라 ‘해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 일용근로자 보험료 정산방법을 준용’ 하여 처리하였다고 했다. 그러나 4대 보험 사후정산 관련 조달청 답변[붙임]에 따르면 해당 사업장 단위로 보험료를 별도 분리하였더라도 간접노무비 대상이 되는 인력에 대한 보험료는 정산대상에 해당되지 않는다고 하고 있다.

5. 조치할 사항

♥▶■■■■■본부장, ♪♡♣■■■본부장, ■■◁♪♫본부장, ■■◁◆●본부장은 사업소 경상정비공사 보험료 정산관련 계약사항을 철저히 이행하여 경상정비 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. [주의]

5) 계약예규「정부 입찰·계약 집행기준」 별표2의1에 따르면 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음

[붙임]

[조달청 4대보험 사후정산 답변]

2 4대보험 사후정산 관련건입니다

Q 귀 청의 노고에 감사드립니다. 관공사 건설공사에서 국민건강,연금보험에 대한 궁금한 사항이 있어 글 드립니다. 먼저 관련 민원들을 먼저 읽어보니 "정부입찰계약,집행기준 94조" 규정을 인용하여 답변되고 있습니다. 상기 규정에서 "다만,당해 건설현장 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우 제1호의 규정을 준용한다"라고 명시되어 있는데, 현장대리인이 사업장단위로 분리하여 보험료를 납부한 경우에도 정산을 받을 수 있는지요?답변부탁드립니다.

A 안녕하세요? 국민신문고를 찾아주신데 감사드리며 질의하신 내용에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.

[답변내용]

국가기관이 체결한 공사계약에 있어서 계약예규 정부 입찰 계약 집행기준 제91조 내지 제93조의 규정에 따라 당해 공사계약 금액에 포함계상된 국민건강보험료나 연금보험료("보험료 등"이라 함에 대하여는 제94조에 정한 바에 따라 사용 정산하여야 하는 바, 이??, 계약담당공무원은 사업자부담분의 보험료 등의 납입확인서의 금액을 정산하되, 일용근로자는 당해 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하고, 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 당해 사업장 공사기간 대비 당해 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 당해 건설현장 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우 제1호의 규정을 준용하여 정산하여야 합니다.

그러나, 생산직 상용근로자는 직접노무비 대상에 한하는 바, 간접노무비 대상이 되는 현장대리인은 보험료 등의 정산대상에 해당되지 아니합니다.

참고: 예정가격작성기준 (별표2-1) "공사원가계산시 간접노무비 계산방법"

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

< 공 식 >간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 노무비단가는 「통계법」 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계·부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

-- 이하 생략 --

○ 본 답변은 국가를 당사자로 하는 계약의 경우에 해당되는 내용이며, 지방자치단체와 체결한 계약에 대하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 관련 회계예규 등에 따라 처리하여야 하는 것으로 동 해석은 안전행정부로 질의하여야 할 것입니다. 고객님과 가정에 항상 행운이 가득하시길 바랍니다.



- 콘텐츠 분류 : 계약관리
- 정부기관 : 조달청
- 담당부서 : 조달청 기획조정관 규제개혁법무담당관 (☎ 070-4056-7073)